P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harifan Ali Basa L. Tobing
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. ALumunium No. 5 Kel. Sei Sikambing C-2 Kec. Medan Helvetia
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, SH., Christopher P. Lumban Gaol, SH., M.Hum., Simon Sihombing, SH., Ria Harapenta Tarigan, SH., Neny Widya Astuti, SH., Muliyati, SH., Alfina Lubis, SH., Nadia Lubis, SH., Boy Kelvin Purba, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK), berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 64/Pid.Sus/2023/PN Mdn tertanggal 15 Februari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hijau didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 19.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Aluminium Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis daun ganja dengan berat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi bahwa di Jalan Aluminium Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan akan ada sesorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika jenis Ganja. Selanjutnya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sekira pukul 19.00 Wib saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan sampai di TKP Selanjutnya sesampainya di Jalan Aluminium Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan langsung melihat terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing sedang berada di TKP, selanjutnya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Ganja, Dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis daun Ganja dari Yanto (dalam lidik) dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kepada calon pembeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis ganja tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 08 Desember 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru ditimbang dihadapan Harifan Ali Basa L. Tobing dengan berat keseluruhan 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis daun ganja;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7409/NNF/2022, tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru dengan berat keseluruhan 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto. milik terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing Barang bukti tersebut adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia Harifan Ali Basa L. Tobing, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 19.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Aluminium Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis daun ganja dengan berat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi bahwa di Jalan Aluminium Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan akan ada sesorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika jenis Ganja. Selanjutnya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sekira pukul 19.00 Wib saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan sampai di TKP Selanjutnya sesampainya di Jalan Aluminium Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan langsung melihat terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing sedang berada di TKP, selanjutnya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Ganja, Dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis daun Ganja dari Yanto (dalam lidik) dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kepada calon pembeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis ganja tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 08 Desember 2022 telah melakukan penghitungan/penimbangan barang bukti sitaan berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru ditimbang dihadapan Harifan Ali Basa L. Tobing dengan berat keseluruhan 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7409/NNF/2022, tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru dengan berat keseluruhan 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto. milik terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing Barang bukti tersebut adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 19.35 Wib di pinggir jalan di Jalan Aluminium Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi yang mengatakan bahwa di Jalan Aluminium Kel. Sei Sikambing C-II ada sesorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika jenis Ganja, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
   - Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang berada di TKP tepatnya dipinggir jalan, kemudian saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik biru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;

- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Yanto dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudi Atmaja, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 19.35 Wib di pinggir jalan di Jalan Aluminium Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi yang mengatakan bahwa di Jalan Aluminium Kel. Sei Sikambing C-II ada sesorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika jenis Ganja, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang berada di TKP tepatnya dipinggir jalan, kemudian saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Yanto dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 19.35 Wib di pinggir jalan di Jalan Aluminium Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dipinggir jalan menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Yanto dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna hijau didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7409/NNF/2022, tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru dengan berat keseluruhan 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto milik Terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing Barang bukti tersebut adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 19.35 Wib di pinggir jalan di Jalan Aluminium Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada dipinggir jalan menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;
- Bahwa benar ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Yanto dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 19.35 Wib di pinggir jalan di Jalan Aluminium Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dipinggir jalan menunggu pembeli, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibalut dengan plastik biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;

Menimbang, bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Yanto dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7409/NNF/2022, tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru dengan berat keseluruhan 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto milik Terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing Barang bukti tersebut adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harifan Ali Basa L. Tobing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna hijau didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibalut dengan plastik warna biru dengan berat keseluruhan seberat 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, Oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Agustin Tarigan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Kadir, S.H.	Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)